



DECRETO EXENTO N° 4.576.-
Ovalle, 01 de septiembre de 2023.-

VISTOS:

El Decreto Exento N° 2.853, de fecha 05 de junio de 2023, que aprobó las bases de la Licitación Pública N° 76/2023, denominada “**ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE OVALLE**”, ID 2709-96-LQ23; las preguntas y respuestas efectuadas en la licitación; el Memorándum Interno N° 743, de fecha 28 de junio de 2023, del Secretario Comunal de Planificación (S), por medio del cual solicita aprobar las preguntas y respuestas efectuadas en la licitación a través de la plataforma Mercadopublico.cl, para lo cual adjunta las preguntas; el Decreto Exento N° 3.358, de fecha 28 de junio de 2023, que aprueba las preguntas y respuestas relativas a la licitación pública ya singularizada; las actas de apertura Municipal y Electrónica, ambas de fecha 10 de julio de 2023; las aclaraciones a la oferta efectuadas el 28-07-2023; el Memorándum Interno N° 980, de fecha 24 de agosto de 2023, del Secretario Comunal de Planificación, por medio del cual adjunta: Acta de Evaluación de las Ofertas, el Certificado N° 354, extendido por el Secretario Municipal, que certifica que en sesión ordinaria N° 23 del 08 de agosto de 2023 el H. Concejo Municipal aprobó por unanimidad celebrar contrato con el Oferente Infracon Consultores Limitada, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 11 de agosto de 2023, suscrito por el Jefe (S) de Administración y Finanzas Seremi Minvu, Región de Coquimbo, el Certificado N° 987 de Disponibilidad Presupuestaria para Adjudicación, de fecha 23 de agosto de 2023, extendido por funcionario del Departamento Finanzas y Presupuesto y Certificado de Habilidad Registro de Proveedores Número de Folio: CED2023-YKSJCR9IFz, consultado con fecha 25 de agosto de 2023, en el portal Mercadopublico; el Decreto Exento N° 1.251, de fecha 08 de marzo de 2023, que delega el ejercicio de parte de sus atribuciones exclusivas y la facultad de firmar, bajo la fórmula “Por Orden del Alcalde”, en don Wilson Claudio Núñez Zepeda, Administrador Municipal; el Decreto Exento N° 1.838, de fecha 12 de abril de 2023, asume el cargo de Alcalde de la comuna de Ovalle y sus respectivas funciones el señor Jonathan Paul Acuña Rojas; el Decreto Exento N° 3.718, de fecha 18 de julio de 2023, que aprueba nueva imagen corporativa y eslogan institucional de la Municipalidad de Ovalle; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO:

1.- **ADJUDICASE** la Licitación Pública N° 76/2023, denominada “**ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE OVALLE**”, ID 2709-96-LQ23, al oferente **INFRACON CONSULTORES LIMITADA**, RUT N°96.950.600-9, representada legalmente por el señor **PABLO RODRIGO BADILLA OHLBAUM**, cédula nacional de identidad N° _____ ambos con domicilio en Alcalde Jorge Monckeberg 478, Ñuñoa, Santiago, con un plazo de entrega de 795 días corrido.



2.- La Seremi Minvu Coquimbo y la I. Municipalidad de Ovalle pagarán por este proyecto la suma total de **\$231.200.000**, (sesenta y dos millones ochocientos noventa mil quinientos sesenta y ocho pesos), **exento de impuesto**.

3.- El gasto que demande el presente proyecto será financiado en conformidad a lo establecido en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 11 de agosto de 2023, extendido por el Jefe (S) Administración y finanzas Seremi Minvu Región de Coquimbo y Certificado N° 987 de Disponibilidad Presupuestaria para Adjudicación, de fecha 23 de agosto de 2023, extendido por el Funcionario del Departamento Finanzas y Presupuesto, **IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 31-02-002-620-001. "ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE OVALLE". TOPE PRESUPUESTARIO: \$11.208.000.-**

4.- **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**, se encuentra regulada en el numeral 1.14 de las bases administrativas de la licitación, que prescriben:

*"El adjudicatario deberá presentar, en un plazo máximo de 30 días corrido luego de notificada la adjudicación, una garantía con el fin de caucionar el **fiel y oportuno cumplimiento del contrato**, la que debe ser tomada por el adjudicatario o un tercero en su nombre, en una entidad chilena o con sucursal en Chile, ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.*

El gasto que demande la emisión de este documento será de cargo exclusivo del adjudicatario.

a. Características

• **Beneficiario:** La Municipalidad de Ovalle, lo que deberá quedar establecido en la garantía. En aquellos casos que los documentos no permitan la inclusión del beneficiario, éste deberá quedar establecido en un certificado emitido por la institución que proporcione la garantía o mediante una declaración jurada por parte del adjudicatario.

• **Rol Único Tributario beneficiario:** 69.040. 700-0, lo que deberá quedar establecido en la garantía. En aquellos casos que los documentos no permitan la inclusión del RUT del beneficiario, éste deberá quedar establecido en un certificado emitido por la institución que proporcione la garantía o mediante una declaración jurada por parte del adjudicatario.

• **Tipo de documento:** La Municipalidad de Ovalle aceptará los siguientes documentos para caucionar la garantía:

- Boleta de garantía a la vista, sin días de aviso.
- Certificado de fianza a la vista.
- Vale vista.
- Depósito a la vista.
- Póliza de seguro.
- Póliza de seguro electrónico.
- Otro documento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva.
- Estos documentos no deberán contener cláusulas de arbitraje y requerir ningún trámite para su cobro.

• **Monto:** 7% (siete por ciento) del monto total del contrato.

• **Fecha de vencimiento:** Noventa días corridos a contar de la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato, lo que deberá quedar establecido en la garantía. En aquellos casos que los documentos no permitan la inclusión de la fecha de vencimiento, ésta deberá quedar establecida en un certificado emitido por la institución que proporcione la garantía o mediante una declaración jurada por parte del adjudicatario.

• **Glosa:** "Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de trabajadores de la Licitación Pública ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE OVALLE, 10 2709-96-LQ23 lo que deberá quedar establecido en la garantía. En aquellos casos que los documentos no permitan la inclusión de la glosa, ésta deberá quedar establecida en un certificado emitido por la institución que proporcione la garantía o mediante una declaración jurada por parte del adjudicatario.

b. Forma y oportunidad de presentación

Deberá ser entregada con fecha previa a la suscripción del contrato, ante la secretaria Comunal de Planificación, quien validará la conformidad del documento según lo establecido en bases administrativas.

Forma y oportunidad de restitución

La devolución de esta garantía se hará con posterioridad a los noventa días corridos siguientes a la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato y/o aumento de plazo del mismo si lo hubiere, previa conformidad del administrador del contrato y una vez recepcionado conforme totalmente el servicio por parte de La Municipalidad de avalué.

Dicha devolución se efectuará en previa solicitud de la unidad técnica municipal a cargo del contrato ante la Dirección Administración de La Municipalidad de avalué, ubicada en Av. Ariztía Poniente N° 7, comuna y ciudad de avalué, Región de Coquimbo, en días hábiles, en horario entre las nueve y las trece horas.

El retiro de la garantía podrá ser realizado de manera personal en el caso de las personas naturales, por parte del representante legal en el caso de las personas jurídicas, por el representante o apoderado en el caso de la unión temporal de proveedores o, en todos los casos, a través de una persona mandatada para tales fines. En este último caso, se deberá presentar un poder simple, emitido por la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante o apoderado de la unión temporal de proveedores, según corresponda, a nombre de la persona autorizada para realizar dicho trámite. En cualquiera de los casos, al momento del retiro de la garantía, le será exigida la cédula nacional de identidad vigente de la persona que retira.

Las fechas referentes a garantías publicadas en el Portal www.Mercadopublico.cl son solo referenciales, para su emisión deberá estarse a los plazos de vigencia exigidos en las presentes bases".

Anótese. Publíquese en el Portal Mercadopublico. Comuníquese a Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Inspectores Técnicos, Dirección de Asesoría Jurídica. Archívese.



FRANCISCO VEGA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL



JONATHAN ACUÑA ROJAS
ALCALDE